

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1749/2535	พนักงานอัยการ จังหวัด ขอนแก่น	โจทก์
	ผู้ประกัน	โจทก์
	นาง ตู อัยยะจักร์	โจทก์
	ผู้ซื้อ ทรัพย์	โจทก์
	นาง พงษ์เทพ มุสิกเกตุ	โจทก์
	นาย ชัยฤทธิ์ แหลมโท	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 513

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 296, มาตรา 308

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากการขายทอดตลาดว่า ผู้เข้าสู้ราคาสมคบก้นกดราคาให้ต่ำจากราคาปกติไปมาก และผู้เข้าสู้ราคาทั้งหมดทำงานเกี่ยวข้องกับศาล ทำให้มีเหตุน่าเชื่อว่าการประมูลซื้อทรัพย์ของผู้ประกันในการขายทอดตลาดจะไม่ได้กระทำอย่างตรงไปตรงมาเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 513 ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 308 เมื่อความปรากฏต่อศาลโดยชัดแจ้ง ศาลย่อมมีอำนาจสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดที่กระทำโดยไม่ชอบนั้นเสียเองได้ เพื่อให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามที่เห็นสมควรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และ 296 วรรคสอง

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ประกันได้ทำสัญญาประกันตัวจำเลยระหว่างอุทธรณ์แล้ว ผิดสัญญาประกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งปรับผู้ประกัน 50,000 บาท ผู้ประกันไม่ชำระ พนักงานอัยการขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน น.ส.3 ก. ของผู้ประกัน และประกาศขายทอดตลาด นายพงษ์เทพ มุสิกเกตุ เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดโดยเป็นผู้ให้ราคาสูงสุด

ผู้ประกันยื่นคำร้องว่า ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จัดให้เข้าสู่ราคาตามระเบียบ แต่เมื่อมีผู้เสนอราคาสูงสุด เจ้าพนักงานบังคับคดีได้นำเสนอผู้อำนวยการทราบ เมื่อผู้อำนวยการส่งอนุญาตให้ขาย เจ้าพนักงานบังคับคดีได้เคาะไม้ขายโดยไม่นับหนึ่งถึงสามก่อน จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด เป็นการขายไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนการขายและให้ขายทอดตลาดใหม่

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและให้ขายทอดตลาดใหม่

ผู้ซื้อทรัพย์สินอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ซื้อทรัพย์สินฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ที่ผู้ซื้อทรัพย์สินฎีกาว่า การที่ผู้ประกันยื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่นับหนึ่งถึงสามก่อนเคาะไม้ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การขายทอดตลาดจึงยังไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายแต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเนื่องจากพิจารณาว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่ต้องพิจารณาราคาที่ผู้ซื้อเสนอจะต้องเป็นราคาที่สมควรราคาที่อนุญาตให้ขายเป็นราคาที่ต่ำมาก และผู้เข้าสู่ราคาทั้งสี่คนล้วนทำงานเกี่ยวกับ

ศาล พฤติการณ์แสดงว่าผู้ซื้อกราดราคาเป็นการขายทอดตลาดที่ไม่ชอบ คำสั่งของศาล
ชั้นต้นดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งเกินกว่าที่ปรากฏในคำร้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็น
ว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าผู้เข้าสู่ราคาสมคบกันกดราคาให้ต่ำกว่าราคาปกติไป
มาก และผู้เข้าสู่ราคาทั้งสี่ก็ทำงานเกี่ยวข้องกับศาล ทำให้มีเหตุน่าเชื่อว่าการประมูล
ซื้อทรัพย์สินของผู้ประกันในการขายทอดตลาดครั้งนี้จะไม่ได้กระทำอย่างตรงไปตรงมา
เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 513
ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 308 เมื่อความไม่ถูกต้อง
ในการขายทอดตลาดปรากฏขึ้นต่อศาลโดยชัดแจ้งเช่นนี้ ศาลย่อมมีอำนาจสั่งเพิก
ถอนการขายทอดตลาดที่กระทำโดยไม่ชอบนั้นเสียเองได้ เพื่อให้การเป็นไปด้วย
ความยุติธรรมตามที่เห็นสมควร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
27 และ 296 วรรคสอง

ผู้ซื้อฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า ศาลชั้นต้นไม่ส่งสำเนาคำร้องขอเพิกถอนการขายทอด
ตลาดให้ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสคัดค้าน เป็นเหตุให้ผู้ซื้อเสียเปรียบและ
เสียหายนั้น เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังว่าการดำเนินการขายทอดตลาดดำเนินไปโดยมิ
ชอบและศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนแล้ว ประเด็นนี้ก็ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการ
วินิจฉัย

ส่วนประเด็นที่ผู้ซื้อฎีกาว่า ผู้ซื้อมิได้เสนอราคาต่ำเกินไปและไม่ปรากฏหลักฐาน
ยืนยันว่าผู้ซื้อและผู้เข้าสู่ราคาอีก 3 คนร่วมกันกดราคาที่ดินให้ต่ำกว่าปกตินั้น เห็นว่า
ผู้ซื้อมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแต่ชั้นอุทธรณ์ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามมาตรา 249 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้นชอบแล้ว
ฎีกาผู้ซื้อทรัพย์สินฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ